

한국가스공사 상임감사

징계(견책) 및 경고 요구

제 목 병커링선 선박금융 미화대출 추진 및 지급보증금액 변경 부적정

관 계 부 서 ♠♦♦@♣처 ■⊖◇▣○⊖▲부

조 치 부 서 ▼⊗⊗♠처 ⊗⊗부

내 용

1. 업무개요

♠♦♦@♣처 ■⊖◇▣○⊖▲부는 신성장사업의 일환으로 국제해사기구(IMO)¹⁾의 선박연료 규제에 대응하고, 정부의 LNG추진선박 연관산업 육성을 지원하며, KOGAS 2025 전략방향 “친환경 에너지로의 전환” 실현을 위해, 공사가 100% 지분을 소유하는 AAA(주)(이하 AAA²⁾)를 설립하였다.

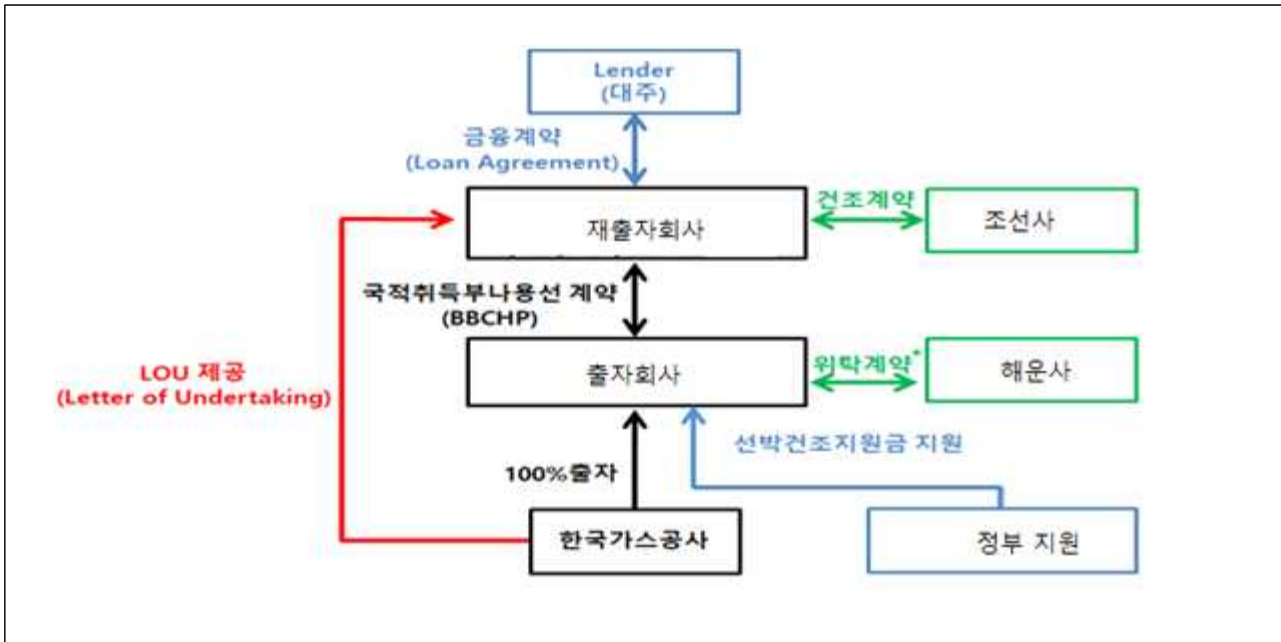
또한, ■⊖◇▣○⊖▲부는 출자회사인 AAA의 LNG병커링 전용선 선박금융을 위해 명목상 선주인 SPC³⁾를 설립하고, 선주인 SPC와 BBB와의 선박건조계약에 대한 이행보증 및 선박건조자금 저리 조달을 위한 지급보증을 제공하여, 7,500m³급 LNG병커링 전용선인 CCC호를 건조·운영하고 있다. LNG병커링 전용선 건조를 위한 선박금융의 구조는 아래의 [그림]과 같다.

1) International Maritime Organization 국제연합 전문기구 중의 하나로 국제해운에 영향을 미치는 기술적, 법률적 문제에 대한 정부 간 규정과 관행 및 협력·조정을 위해 설립한 정부간 해사자문기구

2) Aaaa Aaaa Aaaa

3) Special Purpose Company 특수한 목적 달성을 위해 일시적으로 만들어지는 법인

[그림] LNG병커링 전용선 건조를 위한 선박금융 구조



2. 관계규정 및 판단기준

■⊖◇■○⊖▲부는 2020년 11월 20일 제510회 이사회에서 “LNG 병커링사업 출자회사 설립”을 의결 받고 LNG 병커링사업을 추진하고 있다. 이때 출자회사의 설립과 함께 조선사에 대한 선가(약 ***억원) 이행보증과 금융기관에 대한 선박금융(약 ***억원) 지급보증을 함께 의결 받았다.

이후, ■⊖◇■○⊖▲부는 2020.12. 4. AAA를 설립하였으며, 2021. 2.23.“LNG 병커링자회사(AAA)의 병커링 전용선 건조계약 체결 보고”를 통해, 2021. 2.24. 현대중공업을 계약상대자로 하는 LNG 병커링 전용선 건조계약 체결과 건조선가 납부일정 및 선박금융 체결 일정을 CEO에게 보고하며, 2022. 1. 3. 강제절단 시 선박건조대금 지급을 위해‘21년 11월까지 선박금융계약을 체결하는 일정을 함께 보고하였다.

또한, 병커링선 선박금융 업무의 본격적인 추진을 위해 ■⊖◇■○⊖▲부에서는“7.5K LNG 병커링선 건조대금 조달을 위한 선박 금융사 선정 계획”을 2021. 9.13.

에 아래 [표 1]과 같이 수립였고, “7.5K LNG 벙커링선 선박금융관련 금융계약 주요조건 및 지급보증 내용 보고”를 2021.12.16.에 [표 2]와 같이 미화대출 **,***,***USD를 약정금액으로 본부장에게 보고하였다.

[표 1] “7.5K LNG벙커링선 선박 금융사 선정 계획” 주요 내용

- ☐ 목 적 : 7.5K LNG벙커링선 1척 건조대금 자금조달을 위한 금융기관 선정
- ☐ 주요 조건
 - 차 주 : AAA
 - 선박건조가 : ***억원
 - 금융 금액 : USD **,***,*** + 선박 인도시 까지의 금융 부대 비용
 - 조달 화폐 : 환 리스크 노출 기간을 감안 USD 자금 조달
 - 금 리 : 6M Libor 또는 SOFR 기준으로 산정된 은행제시 금리 중 선택
 - 대출 기간 : 선박인도일로부터 거치기간 3년 포함 총 20년, 10년 후 풋옵션
 - 담 보 : 공사 지급보증, 선박 및 대주단이 요청하는 보험
 - 제510회 이사회(“20.11.20. 1554호)에 의거 공사가 ***억원 한도로 선박금융에 대한 지급보증 제공

[표 2] “7.5K LNG벙커링선 선박금융 금융계약 주요조건 및 지급보증” 주요 내용

- ☐ 금융계약 주요조건
 - 차 주 : AAA, 대 주 : DDD은행
 - 선박건조가 : ***억원
 - 금융 금액 : USD (***.*)억원) + 선박 인도시 까지의 금융 부대 비용
 - 조달 화폐 : 환 리스크 노출 기간을 감안 USD 자금 조달
 - 약정 금액 : **,***,***USD
 - 금리마진 및 부대비용

금리마진	미인출수수료(%)	주선수수수료(%)	대리수수료
0.85(6개월*Libor)	0.2	0.5	USD10,000

- ☐ 지급보증 주요조건
 - 관련근거 : 제510회 이사회(“20.11.20. 1554호)에 의거 공사가 ***억원 한도로 선박금융에 대한 지급보증 제공
 - 피보증자 : SPC(12월 중 EEE 설립 예정)

위의 [표 1]과 [표 2]에서 보는 바와 같이 ■◊◊◊○◊▲부는 선박금융사 선정계획과 선박금융조건 내용보고에서 금융사에 제공하는 지급보증 한도는

제510회 이사회('20.11.20)에서 승인받은 ***억원 임을 명확히 밝히고 있다.

그런데, ■●◇□○●▲부는 2021.12.28. 제33회 ESG경영위원회 및 2021.12.30. 제529회 이사회에 “출자회사 병커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)”을 아래 [표 3]과 같이 의결안건으로 보고하며, 이사회 의결주문상 보증금액을 선박금융 약정금액과 동일한 미화 단위가 아니라 원화 ***억원 및 부대비용 약 *억원으로 변경하여 보고하고 승인받았다.

[표 3] “출자회사의 병커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)” 주요 내용

1. 제안사유

- 가. “LNG 병커링사업 출자회사 설립(안)” 제510회 이사회 의결('20.11.20)
- 나. 출자회사의 병커링전용선 선박금융을 위해 공사의 건조계약 이행보증, 선박금융 지급보증 제공에 대한 이사회 의결을 받고자 함

2. 의결주문

- ☐ 선박금융을 위해 설립된 명목상 선주인 SPC와 BBB와의 선박건조계약에 대한 이행보증
 - 대상기관 : BBB
 - 보증내용 : 선박건조계약 불이행시 공사의 이행 보증
 - 보증금액 : 건조선가인 ***억원
- ☐ 선박건조자금 저리 조달을 위한 지급보증서 제공
 - 대상기관 : 등록선주(SPC)
 - 보증내용 : AAA의 채무 불이행시 미상환 금액 지급
 - 보증금액 : 계약선가 약 ***억원 및 부대비용 약 *억원(~'43년)
- ☐ 향후, 선박인수 후 20년간 지급보증에 따른 공사의 위험 해소방안 검토
 - 관련 법령에 저촉되지 않는 범위에서 선박 건조 후 공사 선박소유로 전환 추진

※ 제529회 이사회('21.12.30) “출자회사의 병커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)” 발체

이에, 선박금융의 계약상대자인 DDD은행은 제529회 이사회에서 의결 받은 “출자회사의 병커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)”에 기재된 지급보증금액은 환율변동에 따른 원금의 변동 가능성 및 실제 발생하는 부대비용 수준 등

을 감안하면, 대출에 대한 온전한 보증으로 보이지 않는다며, 2022년 1월 이사회에서 보증금액 관련 문구의 수정을 요구하였다.

이후, 선박금융 계약이 지연됨에 따라 당초 선박금융을 통해 지급하려 계획했던 2차 선가(***.***억원)를 출자회사(AAA)의 자본금으로 지급('22. 1. 3)하였고, 선박금융의 환율변동 리스크 헷지 방안 보고('22. 3월 ~ 6월, 對관리부사장) 및 건조선가 지급 방안별 장·단점 CEO 보고('22.07.01)를 거쳐 원화선박금융으로 추진을 확정하였으며, '22년 하반기 시장금리 상승에 따른 AAA 추가 출자를 통한 선가의 자본금 지급방안 등을 추가 검토하여, 제549회 이사회('23.01.27)에 이르러서야 “신조 병커링선 선박금융을 위한 공사의 지급보증 수정 및 재출자회사 설립(안)”이 이사회 승인을 득하였다.

한편, 「인사규정」 제37조(성실의무)에 따르면 공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있으며, 「취업규칙」 제7조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다고 규정하고 있다.

또한, 「취업규칙」 제8조(금지사항)에 따르면 직원은 다음 각 호에 정한 행위를 하여서는 아니 된다. 5. 공사업무에 관한 사실을 허위보고 및 고지하는 행위라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. FKW의 경우

1) 금융사와 미협 의 사항 이사회 보고 및 승인

위의 [표 1]“7.5K LNG 벙커링선 건조대금 조달을 위한 선박 금융사 선정 계획”과 [표 2]“7.5K LNG 벙커링선 선박금융관련 금융계약 주요조건 및 지급보증 내용 보고”에서 보는 바와 같이 ■⊖◇▣○⊖▲부는 금융사에 제공하는 지급보증의 근거는 제510회 이사회('20.11.20)에서 승인받은 ***억원 임을 명확히 밝히고 있으며, DDD은행과 협의 시에도 이를 근거로 협의하였다.

그런데, ■⊖◇▣○⊖▲부의 부장이었던 FKW은 2021.12.30. 제529회 이사회에 “출자회사의 벙커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)”을 [표 3]과 같이 보고하면서 지급보증금액을 DDD은행과 사전협의 없이 실제 대출금인 원화 ***억원 및 부대비용 약 *억원으로 변경하여 보고·승인받았고, DDD은행 측에서는 환율변동 시 지급보증금액 부족을 이유로 금융계약을 거부하여, 선박금융계약을 적기에 완수하지 못하였다.

DDD은행과 사전에 협의되지 않은 사실을 이사회에 보고하여 승인받은 사항은 고의성이 없었으므로 「취업규칙」 제8조(금지사항)에서 규정하고 있는 허위보고에 이르지 않는다고 할지라도, 허위보고와 동일한 악영향이 발생하였으며, 선박금융계약을 적기에 완수하지 못하였으므로 「인사규정」 제37조와 「취업규칙」 제7조에서 규정하고 있는 성실의무 위반에 해당한다.

2) 미화대출 추진 검토 부족

■⊖◇▣○⊖▲부의 부장이었던 FKW이 DDD은행과 선박금융으로 미화대출을

추진하며 산출한 약정금액은 **,***,***USD였다. 이를 DDD은행과 협의 시점인 ‘21.11.30일의 환율 1,187원/USD를 적용하여 원화로 환산하면 **,***,***천원 즉, 약 ***억원에 해당한다.

DDD은행 입장에서 생각해보면 미화 **,***,***USD을 약정으로 대출을 추진하며, 지급보증을 원화 ***억원 및 부대비용 약 *억원으로 제한하는 계약은 체결하기 곤란했을 것으로 판단된다. 이러한 DDD은행의 의견은 DDD은행 측에서 이메일을 통해 제529회 이사회에서 의결받은 “출자회사의 병커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)”에 기재된 지급보증 금액은 환율변동에 따른 원금의 변동 가능성 및 실제 발생하는 부대비용 수준 등을 감안하면, 대출에 대한 온전한 보증으로 보이지 않는다는 점, 2022년 1월 이사회에서 보증금액 관련 문구의 수정을 요구하고, 금융 계약을 거부한데서 알 수 있다.

또한, AAA 병커링선의 건조선가는 원화임에도 장래 발생할 매출의 대부분이 LNG 추진선박의 화물하역과 연료공급 동시작업을 통한 미화 매출로 이루어지는 점, LNG 직도입을 통한 비용이 미화로 발생하는 점 등을 가정하여 미화 대출을 결정하였으나, 병커링선 인수 후 현재까지도 화물하역과 연료공급 동시작업 및 LNG 직도입을 통한 미화 매출과 비용은 발생하지 않고 있고, 미화 매출 및 비용이 발생하는 시점에 원화대출을 미화대출로 전환이 가능하다는 점을 감안하면, 미화대출에 대한 검토가 부족한 상황에서 미화대출을 추진했음을 알 수 있다.

3) 금융비용 절감기회 상실

■●◇■○●▲부에서 미화대출로 선박금융을 추진하던‘21년 하반기는‘22년 하

반기 또는 현재와 비교하여 시장금리가 낮은 시기였다. '21년 하반기에 원화 선박 금융으로 제안서를 접수한 사례가 없어 '21년 하반기의 원화대출 시장금리와의 직접적인 비교는 곤란하나, 2022. 8.26.에 DDD은행으로부터 원화 선박금융으로 제안 받은 금리는 3개월 CD + *.**%였다.

2022. 9.28. EEE도에서 FFF공사의 기업회생을 신청하는 이른바 '레고랜드 사태'가 발생하여 시장금리가 급격히 상승하였으나, 2022.10.17. “병커링선 선박금융을 위한 공사의 지급보증 수정(안)”은 선박금융 계약서(안)에 미화 선박금융 관련 내용유무 확인 후 추진을 이유로 전략임원회의에서 부결되었고,

“병커링선 선박금융을 위한 공사의 지급보증 수정(안)”에 대한 보고(‘22.11. 3. 對 관리부사장)와 “자본금 선가 지급방안 검토 보고”(‘22.11.18. 對 관리부사장)는 금융비용 상승에 따른 자본금 선가 지급(안)과 추가 출자 검토를 지시받았고,

2022.12.19. 전략임원회의에서 “병커링선 선박금융을 위한 공사의 지급보증 수정 및 재출자회사 설립(안)”은 선박금융 대신 자본금 또는 공사 대여금으로 선박 건조 선가 지급방안 검토를 이유로 부결되었다.

이후, “신조 병커링선 선박금융을 위한 공사의 지급보증 수정 및 재출자회사 설립(안)”은 2023. 1.27. 이사회 의결을 통해 최종 확정되었고, 이 과정에서 원화 선박금융을 추진하며 DDD은행으로부터 처음 금리를 제안 받은 2022. 8.26.(3M CD + *.**%)과 최종 확정 2023. 1.16.(3M CD + *.**%)까지 가산금리 인상에 따른 이자비용의 변동은 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] 가산금리 인상에 따른 이자비용 변동

[단위 : 억원]

원금	기준일 (제안일)	가산금리	이자비용 (20년)	비고 (추가비용)
***	2022. 8.26	*.***%	***.	제안서 금리
	2022.12.07	*.***%	***.	제안서 금리
	2022.12.23	*.***%	***.	금리인상 요청 시 참고금리
	2023. 1.16	*.***%	***.	계약 금리(***억원 증가)
	2023. 8.17	*.***%	***.	최근 조회 금리

※ 가산금리 인상에 따른 금융기간(20년)의 이자비용 변동금액 산출을 위해 변동금리(3개월 CD)는 0으로 가정

금리는 다양한 변수에 의해 지속적으로 변동하므로 시장금리가 절대적으로 최저인 시점에 맞추어 선박금융 업무를 추진하는 것은 불가능에 가깝고, DDD 은행과 재금융 시 조기상환 수수료가 면제되는 계약조건이므로 적정 시점에 재금융을 통해 가산금리 인상에 따른 추가 이자비용을 축소할 수 있다는 점, 금리가 인상되는 시기에 의사결정 지연이 있었다는 점 등을 감안한다 할지라도,

■⊖◇□○⊖▲부의 부장이었던 FKW이 검토가 부족한 상황에서 미화대출을 추진하고, 금융사와 미협의된 사항을 이사회에 보고하고 승인받음으로 인해, ■⊖◇□○⊖▲부에서는 선박금융의 환율변동 리스크 헷지방안, 원화 선박금융으로의 결정, 금리 인상에 따른 선가의 자본금 지급 가능여부 등을 1년여에 걸쳐 추가적으로 검토해야 했으며, 이러한 기간의 경과를 낮은 금리로 금융 계약할 기회를 상실케 하고, 금리인상에 따른 추가 이자비용 발생의 단초가 되었다.

나. PWB의 경우

부장 PWB은 ■⊖◇□○⊖▲부 등 ♠♦♦@♣처를 총괄하는 처장으로서 선박

금융을 위한 지급보증(안)을 이사회 승인안건으로 부의함에 있어 미화대출 추진이 적절한지, 지급보증 금액을 변경하는 것이 DDD은행과 협의된 사항이고 대출 약정금액으로 적정한지를 확인할 상위 관리자로서의 관리책임이 있으나, 이를 성실히 이행하지 않았다.

다. QTC의 경우

차장 QTC은 ■⊖◇▣○⊖▲부에서 선박금융업무의 실무 담당자로서, 미화대출을 추진하였으며, 제510회 이사회에서 승인받은 지급보증 한도 ***억원을 근거로 산업은행과 선박금융 업무를 협의하였다.

QTC은 ■⊖◇▣○⊖▲부의 부장이었던 FKW이 제529회 이사회에 “출자회사의 뱅커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)”을 승인안건으로 상정하면서 미화대출 약정금액 **,***,***USD의 지급보증 한도를 ***억원 및 부대비용 *억원으로 변경하는 것이 DDD은행과 사전 협의되지 않은 사항이었고, DDD은행과 금융계약에 문제가 될 수 있다는 사실을 인지하고 있었음에도 불구하고, FKW을 설득하지 못하였으며, 처장 PWB에게 알리지 않은 사실이 확인되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

부장 FKW은 제529회 이사회에 “출자회사의 뱅커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)”을 승인안건으로 상정하면서 지급보증 한도를 당초 제510회 이사회에서 승인받은 ***억원에서 건조선가인 ***억원 및 부대비용 약 *억원으로 변경하면서 DDD은행과 사전 협의하지 않았다는 사실과 미화로 대출을 하며 미화로 지

급보증 했다면 문제가 없었을 것인데 원화로 표기함으로써 문제가 되었다는 점을 인정하면서, 미화대출을 추진하던 당시에는 벙커링 회사의 수입과 비용이 미화로 발생하니 환 리스크를 고려하여 미화대출이 타당하다고 판단하였다는 의견을 제시하였으나, 현재까지도 화물하역과 연료공급 동시작업을 통한 매출이 발생하지 않고 있는 점, LNG 직도입을 통한 미화비용이 발생하지 않고 있는 점 등을 감안하면 미화대출에 대한 검토가 부족했다고 판단된다.

부장 PWB은 애초에 ***억원은 건조선가의 예정가격 기준으로 승인받은 금액이고, 계약선가인 ***억원 대출로 변경하는 것이 타당하다고 생각되며, 지급보증 한도가 문제가 되리라고는 예상하지 못하였다는 것과 함께 지급보증 금액을 미화로 해야 한다는 것에 대해서 미리 언급하지 않은 DDD은행에 문제가 있다고 진술하면서, 금융사와 소통이 부족했다는 점을 인정하였다.

차장 QTC은 부장 FKW이 지급보증 한도를 변경하는 것을 반대하였으나, 받아들여지지 않았다면, 당시에는 미화매출 발생가능성이 높아 미화대출을 추진하여 20년간 환 리스크를 헷지하고자 했다고 진술하였다.

조치할 사항

▼⊗⊗♠처장은

- ① 금융사와 사전에 협의되지 않은 사항을 이사회에 보고·승인받아 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 위반하고, 검토가 부족한 상황에서 미화대출을 추진하여 낮은 금리로 금융계약할 기회를 상실케한 부장 FKW을 징계하시고, (견책)
- ② 관리책임이 있는 상위 결재자 부장 PWB과 업무 담당자 차장 QTC에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

JJJ단 ♠⊖⊗⊖⊗★처 ▲♡♡◆♠@부 부장 FKW (견책)

KKK본부 ⊗⊗지역본부 ●●▣▽부 부장 PWB (경고)

LLL본부 ♠◆◆@♣처 ■⊖◇▣○⊖▲부 차장 QTC (경고)